刑法18 筆記：法條競合（不純正競合）四種關係

來源：刑法18 課程字幕 00:02:46 ~ 00:33:47

🕮 法條原文速查

§55（想像競合）
一行為而觸犯數罪名者，從一重處斷。但不得科以較輕罪名所定最輕本刑以下之刑。

§271（普通殺人罪）
殺人者，處死刑、無期徒刑或十年以上有期徒刑。

§272（殺直系血親尊親屬罪）
殺直系血親尊親屬者，處死刑或無期徒刑。

§273（義憤殺人罪）
當場基於義憤而殺人者，處七年以下有期徒刑。

§275（受囑託殺人罪）
I 受被害人之囑託或得其承諾而殺之者，處一年以上七年以下有期徒刑。

§304（強制罪）
以強暴、脅迫使人行無義務之事或妨害人行使權利者，處三年以下有期徒刑。

§305（恐嚇危害安全罪）
以加害生命、身體、自由、名譽、財產之事恐嚇他人，致生危害於安全者，處二年以下有期徒刑。

§320（普通竊盜罪）
意圖為自己或第三人不法之所有，而竊取他人之動產者，為竊盜罪。

§321（加重竊盜罪）
犯前條第一項、第二項之罪而有列情形之一者，處六月以上五年以下有期徒刑。

🗎 釋字/實務見解原文速查

實務對法條競合統一使用「**吸收**」一詞，不細分特別、補充、吸收、擇一四類。考試寫「吸收」命中率很高。

🎯 一試重點提示

常見考法	答題關鍵
「法條競合與想像競合如何區分？」	法條競合＝**一行為一法益**數罪名；想像競合＝一行為**不同法益**數罪名
「法條競合最後論哪個罪？」	論**最適合**的罪，**不見得是最重的罪**（重罪優於輕罪是實務不當見解）
「§271 與 §272 的關係？」	**特別關係**（272 = 271 + 尊卑親屬關係），優先論 §272
「成立 §321 加重竊盜，要先論 §320 嗎？」	**不用**，直接寫 §321 即可（特別關係，直接論特別構成要件）
「§305 恐嚇危害罪在考卷上常見嗎？」	**極少**單獨出現。有 §305 幾乎也有 §304，應優先論 §304
「先偽造後行使怎麼競合？」	**補充關係**（學理）或**吸收**（實務），優先論**行使**
「既遂、未遂、預備之間？」	**補充關係**：未遂是既遂的補充規定，預備又是未遂的補充規定
「§272 與 §273 同時成立？」	**擇一關係**（有爭議），擇**輕**的（§273），尊親屬身分到量刑再考慮

一、法條競合概念

法條競合（不純正競合）：行為人**一個行為**同時成立**多個條文**，但最後只**適用其中一個**最適合的條文。

```
法條競合（不純正競合）
│
├── 一、特別關係（邏輯上的包含）
├── 二、補充關係（備胎關係）
├── 三、吸收關係（經驗上的伴隨）
└── 四、擇一關係（？）（其他類）
```

二、特別關係

定義

邏輯上的包含關係：特別構成要件 = 普通構成要件 + 額外要素。**百分之百必然**，不可能有例外。

類型

類型	說明	例子
普通 vs 特別	特別構成要件包含普通構成要件的全部要素	§271 vs §272（+尊卑親屬）、§271 vs §273（+當場義憤）
個別 vs 概括	—	—
加重 vs 過失	成立加重結果犯時，不需獨立論過失犯	—
結合構成要件 vs 單一構成要件	成立結合犯時，不拆基礎犯罪論罪	—

論罪原則

優先論特別構成要件，不需先論普通。

- 成立 §321 → 直接寫 §321，**不用先 §320 再 §321**
- 成立 §273 → 直接寫 §273，不用先 §271

考試提醒：多想三秒鐘，你可以不用寫 §305

有 §305（恐嚇危害安全）幾乎也有 §304（強制罪），所以 §305 會被法條競合處理掉。§305 純粹單獨出現的情形極為罕見（不為了什麼的恐嚇，如突然亮刀）。若恐嚇目的是為了財產 → §346；為了性行為 → 妨害性自主。

注意：特別法優於普通法 ≠ 特別關係

法條競合的特別關係指**同一部法典**內。不同法典（如貪汙治罪條例 vs 刑法），叫做「特別法優於普通法」，不屬於此處的特別關係。

三、補充關係

定義

A 法條是 B 法條的**備胎**：主要條文無法適用時，補充規定才派上用場。

兩種立法模式

1. 明示的補充關係

條文明文規定「其他法律有較重處罰者，從其規定」。

- 例：公平交易法 §38

2. 默示的補充關係

法條未明說，但從法理推導得出。

類型	說明	優先論
(1) 侵害階段不同	既遂 > 未遂 > 預備	較高侵害階段
(2) 偽造犯罪	行使 > 偽造（文書部分，貨幣與有價證券**有爭議**）	行使
(3) 參與階段不同	正犯 > 教唆 > 幫助（共犯競合）	不法內涵較強者
(4) 危險與實害	實害犯 > 危險犯	實害構成要件

考試提醒：多想三秒鐘，你可以不用寫遺棄罪

不作為殺人的案例，若行為人有**殺人故意**→ 直接論殺人罪，遺棄罪（§294）無須寫。

§274 生母殺嬰罪 vs §294 遺棄致死的輕重失衡

- 生母殺嬰 §274：六月以上五年以下（**輕**）
- 遺棄致死 §294 II：無期徒刑或七年以上（**極重**）
- 心狠把小孩殺了 → §274（輕）；心存善念遺棄後小孩死了 → §294 II（重）
- 學者普遍認為 §274 生母殺嬰罪的減刑規定有問題（掛一漏萬），但為**立法論**問題，解釋論上無解

補充關係的限制

必須侵害**同一法益**。

- 以放火為手段殺人 → 放火（危險犯）+ 殺人（實害犯），法益不同 → **想像競合**，非補充關係

四、吸收關係

定義

經驗上的伴隨（典型的伴隨關係）：通常犯 A 罪也會犯 B 罪。不是邏輯必然，會有例外。

與特別關係的區別

	特別關係	吸收關係
性質	邏輯上必然包含	經驗上通常伴隨
例外	不可能有例外	可能有例外

例子

被吸收的輕罪	主罪	說明
猥褻	性交	性交前通常有猥褻行為
§159 冒充公務員服飾	§158 僭行公務員職權	假警察通常要穿制服

實務的「吸收」

實務不分特別、補充、吸收、擇一，**全部都叫「吸收」**。

> 蔡老師八字口訣：「吸吸吸吸吸吸吸」（寫考卷時不確定是哪種關係，寫「吸收」命中率很高）

五、擇一關係（？）

定義

法條競合的**其他類**：一行為侵害一法益，但不屬於前三類。

經典例子

當場基於義憤而殺直系血親尊親屬：同時成立 §272 與 §273

- 不是特別關係：兩個都是特別構成要件，沒有誰普通
- 不是補充關係：沒有誰是主要、誰是備胎
- 不是吸收關係：殺尊親屬不是「通常」基於義憤

處理方式

擇輕的（§273 義憤殺人），尊卑親屬身分到**量刑**再考慮。

爭議

並非所有學者都承認擇一關係：

- 林山田、許澤天老師那派：用不純正競合的**類型**去判斷是否為法條競合 → 邏輯上不可能有「其他類」（會自我矛盾）
- 擇一關係的前提：法條競合有其**自身的要件**（一行為一法益），而非用類型來定義

關鍵法條速查表

法條	內容	與本主題關聯
§271	普通殺人罪	特別關係的普通構成要件
§272	殺直系血親尊親屬罪	特別關係、擇一關係

§273	義憤殺人罪	特別關係、擇一關係
§274	生母殺嬰罪	與遺棄致死的輕重失衡
§275 I	受囑託殺人罪	擇一關係
§294	遺棄罪	補充關係（危險 vs 實害）
§304	強制罪	吸收 §305
§305	恐嚇危害安全罪	考卷少見，常被吸收
§320/§321	竊盜/加重竊盜	特別關係